

1501372-10.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Reconhecimento de crime único de tráfico para o réu Samuel. Associação para o tráfico. Provas seguras do vínculo associativo. Condenações mantidas. Dosimetria. Réus Elen, Guilherme e Marcos. Folha de Antecedentes. Documento hábil para demonstrar os maus antecedentes e reincidência. Súmula nº 636 do STJ. Autos compostos por certidões do distribuidor criminal. Trânsito em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501372-10.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501372-10.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2328469/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8492659 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 26341/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2328469 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 26341/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FURLANETO GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Matheus Furlaneto Garcia, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 11 de novembro de 2019, às 15 horas, na Rua Natal Fornazari, esquina com a Rua Marcelino Garcia Sanches, foi surpreendido com 21 porções de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14), laudo de constatação preliminar (fls. 18/20) e laudo definitivo (fls. 235/237).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 75/77), foi concedida a liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares.

Pela decisão de fls. 54/56, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 73), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 89).

A decisão de fls. 95/96 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 147/149 foi ouvida a testemunha Henrique Antônio Ruiz.

Na audiência em continuação de fls. 184/186, foram ouvidos os policiais civis Wesley Belloni Vieira e João Carlos Montanari Moreira.

Na audiência de fls. 213/214, foi decretada a revelia em desfavor do acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 218/224 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a exasperação da pena-base nos moldes art. 42 da Lei Antidrogas, a valoração da agravante do "estado pandêmico", o reconhecimento do "tráfico-privilegiado", fixando-se o regime inicial semiaberto.

Já a Defensoria Pública às fls. 228/234 pleiteou, em síntese, pela absolvição por falha no arcabouço probatório, nos termos do art. 386 VII do CPP ou pelo afastamento da agravante do "estado pandêmico", a concessão da benesse contida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritivas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14), laudo de constatação preliminar (fls. 18/20) e laudo definitivo (fls. 235/237).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais civis Wesley Belloni Vieira e João Carlos Montanari Moreira, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que estavam em diligências, quando avistaram um jovem, em atitude suspeita. Afirmaram que pararam para observá-lo, quando, no instante, chegou um HB20 e o integrante fez contato com o réu. Informaram que ele foi até um matagal e quando retornava com algo em mãos, resolveram abordá-lo. Mencionaram que o acusado correu para a favela. Citaram que foram atrás dele e, após 500 metros, o alcançaram, na posse de 21 eppendorfs de cocaína. Asseveraram que ele confessou a traficância, tendo mencionado que tinha vendido cinco pinos para a pessoa que estava no automóvel, mas ainda não tinham concretizado a venda. Disseram que a pessoa do veículo HB20 negou que estivesse no local para comprar droga.

A testemunha Henrique Antônio Luiz, sob o devido processo legal (mídia SAJ), em síntese, disse que estava de passagem pela rua, quando o acusado se aproximou, momento em que foram abordados. Afirmou que não estava comprando drogas.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.
(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Matheus Furlaneto Garcia interrogado na fase administrativa (fls. 09), em suma, confessou a prática delitiva. Disse que resolveu 'praticar o crime porque passava por necessidade'. Afirmou que estava vendendo pinos com cocaína por R\$ 10,00 a unidade quando parou um HB20 de cor prata. Informou que o motorista lhe pediu cinco pinos. Esclareceu que se afastou para apanhá-los, pois estavam escondidos no mato. Mencionou que, quando retornava para o veículo para entregá-los, os policiais o abordaram. Citou que correu por cerca de duas quadras até que os policiais o alcançaram.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A confissão encontra amparo na prova produzida.

Os policiais disseram que viram o acusado em "atitude suspeita".

Por isso, passaram a observá-lo, quando avistaram o veículo parar e seu integrante solicitar algo a ele.

Após, o acusado foi a um terreno (mato) onde a droga (cocaína) estava guardada.

O acusado tentou fugir, mas foi alcançado e abordado com 21 pinos de cocaína, o mesmo entorpecente que comercializava por cerca de R\$ 10,00, a unidade.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 128).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza da droga (cocaína) denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização

criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

De início, importante citar que a menção ao ANPP (fls. 148), não vincula a conclusão da sentença.

Ocorre que, no caso concreto, o acordo ne, sequer foi efetivamente ofertado.

Aliás, mesmo em caso de colidência de vontades, não há vinculação, especialmente em caso de descumprimento.

No ponto:

Ementa: Apelação. Análise conjunta dos autos nº 1500260-75.2020.8.26.0495, 1500288-43.2020.8.26.0495 e 1500348-16.2020.8.26.0495 pelo Juízo de origem. Tráfico ilícito de drogas. Preliminares. Nulidade da rescisão do acordo de não persecução penal realizado com Ed Carlos. Não ocorrência. Descumprimento das condições impostas. Artigo 28-A, §10, do CPP. Réu foi preso em flagrante pela prática da mesma infração poucos dias após a homologação do acordo. Prisão em descumprimento injustificável. Violação de domicílio de Samuel. Inocorrência. Ação controlada. Não verificação. Preliminares rejeitadas. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Reconhecimento de crime único de tráfico para o réu Samuel. Associação para o tráfico. Provas seguras do vínculo associativo. Condenações mantidas. Dosimetria. Réus Elen, Guilherme e Marcos. Folha de Antecedentes. Documento hábil para demonstrar os maus antecedentes e reincidência. Súmula nº 636 do STJ. Autos compostos por certidões do distribuidor criminal. Trânsito em julgado

nas condenações pretéritas verificado. Reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas para Samuel e Ed Carlos. Pleito de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas para Samuel, Ed Carlos e Alan. Impossibilidade. Dedicção à atividades criminosas e reincidência de Alan demonstrada. Regimes prisionais mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500295-35.2020.8.26.0495, relator Des. Luiz Fernando Vaggione, julgado em 03/08/2022)

De outro lado, o acusado efetivamente realizava o comércio espúrio.

Aliás, ante a natureza permanente do tráfico, o próprio delito pode servir de fundamento para demonstrar a ocorrência da atividade criminosa.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há constrangimento ilegal no ponto em que a pena-base da paciente foi elevada em apenas 10 meses de reclusão, ante a grande quantidade de substância entorpecente apreendida (1.465 g de cocaína) e de sua natureza, de elevado efeito nocivo à saúde, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é exigido do acusado que seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delituosas. 3. Não obstante a paciente seja primária, a instância antecedente concluiu que ela não era uma traficante eventual, com fundamento em seu histórico de viagens e suas declarações sobre o motivo de deslocamento aéreo anterior ao Brasil, tudo a evidenciar que se realizou transporte internacional de entorpecentes em oportunidade pretérita. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 318558 SP 2015/0053054-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015)(grifo meu)

Em acréscimo, após os fatos, o acusado cometeu novo delito (fls. 208/210, feito nº 23/2022), o que denota a habitualidade criminosa.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Se no interregno entre a prática de um delito de tráfico e a correspondente sentença condenatória o acusado vem a cometer outro delito da mesma ou de natureza diversa, indicando a "dedicação às atividades criminosas", poderá o julgador afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, instituto reservado para aqueles em que o tráfico se afigura como um evento isolado em suas vidas. 2. In casu, no momento da prolação da sentença condenatória, o magistrado a quo ressaltou que o réu já cumpria pena por tráfico e exploração de jogos de azar, delitos os quais, embora se refiram a fatos posteriores aos ora versados, servem para o fim de negar o reconhecimento do privilégio.

(...)

(STJ, 6ª Turma, HC nº 408.674 - SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28/11/2017)

Por isso, a pena-base é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Ademais, como mencionado, o acusado cometeu novo delito, o que denota que o regime mais gravoso é o único apto a reprimir, bem como, e, principalmente, ressocializar. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO o acusado Matheus Furlaneto Garcia, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, e nesta condição poderá recorrer.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a

exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA